

第79756762号“酥余坊”商标准予注册的决定

异议人：上海弘环食品有限公司

委托代理人：宝瀛万成企业管理（上海）有限公司

被异议人：苏州源禾昌餐饮管理有限公司

异议人上海弘环食品有限公司对被异议人苏州源禾昌餐饮管理有限公司经我局初步审定并刊登在第1908期《商标公告》第79756762号“酥余坊”商标提出异议，我局依据《商标法》有关规定予以受理。被异议人未在规定期限内作出答辩。

根据当事人陈述的理由及事实，经审查，我认为：

被异议商标“酥余坊”指定使用服务为第35类“张贴广告；广告；广告宣传；电视广告；户外广告；广告设计；广告策划；商业管理辅助；组织商业或广告展览；为零售目的在通讯媒体上展示商品”。异议人引证在先注册的第17238792号、第17239054号“酥鱼坊CRISP FISH SQUARE及图”等商标，核定使用商品和服务为第29类“腌制肉；家禽（非活）；鱼子酱”、第43类“流动饮食供应；快餐馆；汽车旅馆”等。双方商标指定使用商品和服务不属于类似商品或服务，因此被异议商标与异议人引证商标未构成使用于类似商品或服务上的近似商标，并存使用应不会造成消费者混淆误认。异议人引证在先注册的第57012365号“酥及图”等商标，核定使用服务为第35类“广告；商业管理咨询；市场分析”等。双方商标指定使用服务在内容、方式等方面相近，属于类似服务，但被异议商标与异议人引证商标在文字构成、呼叫、整体外观等方面存在一定差异，并存使用应不会造成消费者混淆误认，因此双方商标未构成使用在类似服务上的近似商标。异议人称被异议人以不正当手段抢注其在先使用具有一定知名度商标，以及被异议商标的注册违反《商标法》第四条、第十五条相关规定等证据不足，我局不予支持。

依据《商标法》第三十五条规定，我局决定：第79756762号“酥余坊”商标准予注册。

依据《商标法》第三十五条规定，异议人如对本决定不服，可以依照《商标法》第四十四条、第四十五条规定向国家知识产权局请求宣告该注册商标无效。

2025年08月22日